

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 173/2560

ศาลปกครองอุดรธานี

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดหนองคาย

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นางธัญญาพรหรือสมคิด โพธิ์ศรีไ้มล์ที่ 1

กับพวกรวม 2 คน

ผู้ฟ้องคดี

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ที่ 1

กับพวกรวม 2 คน

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บุกรุกเข้ามาทำถนนทางเข้าออกสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งไม่ใช่ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อุทิศให้ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนแบบการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และเพิกถอนที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แปลงพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เป็นทาง

เข้าสำนักงานของผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ และให้ผู้ผูกฟองคดีได้สิทธิครอบครองในที่ดินแปลง
พิพาท องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ผู้ผูกฟองคดี ที่ ๒ ให้การว่า ได้รับ
การอุทธรณ์ที่ดินดังกล่าวจากผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จึงไม่อาจทราบได้ว่าที่ดินดัง
กล่าวตรงกับที่บริจาคหรือไม่ แต่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้แสดงเจตนาสละการครอบครองให้
แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ตรงกับแผนที่สังเขปที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้แสดงเจตนาไว้ใน
ระหว่างก่อสร้างอาคารที่ทำการของผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ บนที่ดินบริจาดดังกล่าว ผู้ผูก
คดีทั้งสองไม่ได้แย้งหรือดำเนินการทางศาลแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ผูกคดีที่ ๒ อุทธรณ์
ที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยปริยาย ดังนี้ ประเด็นข้อพิพาทที่จะ
ต้องวินิจฉัยในคดีนี้จึงมีเพียงว่า ที่ดินที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างทางเข้าออก
สำนักงานของผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ นั้น เป็นที่ดินของผู้ผูกคดีที่ ๑ หรือเป็นที่ดินของผู้ผูก
คดีที่ ๒ อุทธรณ์ให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งเมื่อพิจารณาคำขอของผู้ผูกคดีที่ ๑ ที่ขอให้
เพิกถอนที่ดินแปลงพิพาทที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ใช้เป็นทางเข้าออกสำนักงานของผู้ผูก
ฟองคดีที่ ๒ และให้ผู้ผูกคดีที่ ๑ ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ก็พอเข้าใจเจตนา
ของผู้ผูกคดีที่ ๑ ในการฟ้องคดีนี้ว่า ประสงค์จะให้ศาลพิพากษารับรองสิทธิในที่ดิน
ของตน โดยไม่ปรากฏว่าผู้ผูกคดีที่ ๑ มีคำขอให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ยุติการก่อสร้าง
หรือชดเชยค่าเสียหาย อันจะถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด เมื่อคดีมี
ปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ผูกคดีที่ ๑ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ที่อยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน